

1001050-09.2022.8.26.0411

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... da acusação da prática do crime de tráfico de entorpecentes. Afirma que, havendo o órgão ministerial apelado da decisão, o E. Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso para condená-la, vindo a cumprir 7 meses e 16 dias da pena de prisão em regime fechado. Esclarece que a condenação foi revertida em sede de revisão criminal, restando configurada a ilegalidade da prisão e o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

1ª Vara

Avenida São João, nº 1361, Pacaembu - SP - cep 17860-000

1001050-09.2022.8.26.0411 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1001050-09.2022.8.26.0411

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Vera Lúcia Sutil da Silva

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Vistos.

VERA LUCIA SUTIL DA SILVA ajuizou ação indenizatória em face do ESTADO DE SÃO PAULO.

Alega, em síntese, que, nos autos do processo criminal no 1500458-

44.2018.8.26.0411, foi absolvida em primeiro grau da acusação da prática do crime de tráfico de entorpecentes. Afirma que, havendo o órgão ministerial apelado da decisão, o E. Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso para condená-la, vindo a cumprir 7 meses e 16 dias da pena de prisão em regime fechado. Esclarece que a condenação foi revertida em sede de revisão criminal, restando configurada a ilegalidade da prisão e o correspondente dever de reparação civil. Pede, assim, indenização por danos morais.

Deferida a gratuidade da justiça à parte autora (fl. 79)

Citado, o requerido apresentou contestação (fls. 86/94). Sustenta, em síntese, que a requerente não demonstrou a presença dos elementos necessários à responsabilização civil do Estado. Acrescenta, ainda, que a responsabilidade por ato judicial é subjetiva; que a autora foi absolvida por simples "falta de provas", não havendo que se falar em erro judiciário; e que o convencimento do julgador não pode resultar na imposição de punição ao Estado-Juiz, "sob pena do cerceamento da liberdade dos julgadores em sua função constitucional". Pugna, assim, pela improcedência do pedido.

Não houve réplica (fls. 237/242).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Verifico que o feito comporta julgamento antecipado de mérito, posto não haver necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, CPC). E, saliento, “o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para produção de provas, ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento” (STJ - AgRg no Ag 693.982 - SC - Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI - 4ª Turma - J. 17.10.2006, in DJ 20.11.2006, p. 316).

O pedido é improcedente.

Como se sabe, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a responsabilidade estatal objetiva consagrada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, “não se aplica aos atos do Poder Judiciário em sua função jurisdicional, salvo em casos expressamente declarados em lei” (STF, 2ª Turma, RE 429.518-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 28/10/2004).

Nesse ponto, o texto constitucional estabelece, em seu art. 5º, LXXV, que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”, hipóteses que demandam a demonstração de culpa, dolo ou erro grosseiro do julgador, conforme esclarece RUI STOCO:

1. A responsabilidade do Estado em razão de prejuízos ou danos causados a terceiro é objetiva, por força do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Essa a regra geral. Contudo, no que pertine à responsabilidade do Estado por atos judiciais, essa disposição não encontra incidência, pois o legislador constitucional reservou, para hipóteses que tais, previsão expressa, incidindo regra específica, contida na mesma Carta Magna (art. 5º, LXXV), posto que 'responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos do Poder Judiciário em sua função jurisdicional', conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE 219.117. (...) Resulta dessas proposições, que nem o Estado, nem o magistrado respondem por error in judicando, ou seja, em razão do julgamento injurídico ou equivocado ou que venha a ser modificado pela instância superior. Não se olvida que a responsabilidade objetiva estatal estabelecida no art. 37, § 6º, da Constituição Federal seja uma norma autolimitadora da soberania do Estado, na busca de maior proteção da hipossuficiência do cidadão perante o aparelho estatal, exigindo apenas o nexó etiológico entre o comportamento e o resultado para sua responsabilização. Contudo, não se pode inferir da referida regra geral do art. 37, § 6º, da Constituição Federal a responsabilidade objetiva do Estado só pela prática de atos judiciais, ainda que eivados de erros ou equívocos, ou que não tenham solucionado corretamente a questão no plano fático ou jurídico. (Tratado de Responsabilidade Civil, 6ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2004, p. 1034).

No caso em exame, além de não haver a autora se desincumbido do ônus de impugnar, em réplica, as alegações da defesa aptas a impedir o reconhecimento do direito alegado, extrai-se dos autos que a prisão da autora foi decretada em conformidade com os ditames legais vigentes, a afastar a ocorrência de erro apto a ensejar a reparação pretendida.

Com efeito, compulsado os autos do processo criminal no 1500458-44.2018.8.26.0411, verifica-se que os motivos e os fundamentos legais da expedição do mandado de prisão mostravam-se presentes na ocasião, sendo respeitados os requisitos da lei de regência, certo que a absolvição por falta de provas em primeiro grau (fls. 325/330) fora reformada pela C. Turma Julgadora (fls. 382/392), que apenas conferiu interpretação diversa ao conjunto probatório, sobrevivendo a prisão após o trânsito em julgado do V. Acórdão (fls. 447/448).

Ora, a posterior absolvição, em sede de revisão criminal, máxime em razão da ausência provas, como no caso, conforme se extrai do V. Aresto de fls. 589/593, não torna a prisão ilegal ou indevida, expressando, na hipótese, o convencimento diverso do órgão jurisdicional, ao revolver o material fático-probatório dos autos do processo criminal.

Como anotado pelo Eminentíssimo desembargador EVARISTO DOS SANTOS, no voto condutor de V. Acórdão que enfrentou hipótese análoga, “Apenas não se demonstrou tenha havido conduta abusiva na persecução penal, situação sobre a qual se calca a pretensão, e que, por ela, deva responder o Estado. Não identificada qualquer falha a ensejar

reparação caracteriza a prisão como ilegal ou indevida a ensejar reparação" (TJSP; Apelação Cível 1012723-81.2017.8.26.0602; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/11/2021; Data de Registro: 25/11/2021).

No mesmo sentido:

Apelação Cível - Responsabilidade civil - Ação de indenização por dano moral e material decorrente de prisão pelo crime de tráfico de drogas e posterior prolação de sentença de absolvição em revisão criminal - Não restou comprovado o alegado erro judiciário uma vez que os fundamentos legais da prisão mostravam-se presentes na ocasião, sendo respeitados os requisitos previstos na legislação processual - Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido (TJSP; Apelação Cível 1074060-30.2021.8.26.0053; Relator (a): Marrey Unt; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/05/2022; Data de Registro: 25/05/2022);

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Prisão decorrente de sentença condenatória. Posterior absolvição em sede de revisão criminal. Inocorrência de ilegalidade na prisão ou na permanência em cárcere. Processo criminal realizado de acordo com o que dispõe a lei. Não comprovação do nexo de causalidade. Descabidos danos morais. Improcedente a ação. Sentença mantida. Precedentes. Recurso não provido (TJSP; Apelação Cível 1012723-81.2017.8.26.0602; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/11/2021; Data de Registro: 25/11/2021);

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Danos Morais e Materiais. Afastada a pretensão ressarcitória fundada em erro judiciário, ante a inexistência de indícios de culpa, dolo, excesso ou arbitrariedade na conduta dos agentes públicos envolvidos, inobstante o autor tenha sido absolvido em sede de revisão criminal. Exame da jurisprudência. Ação improcedente. RECURSO DESPROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1034623-50.2019.8.26.0053; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/05/2021; Data de Registro: 06/05/2021).

Diante desse quadro, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo os processos com resolução de mérito.

Dada a sucumbência e a causalidade, condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em R\$ 1.000,00 (mil reais), ressalvada a gratuidade de justiça.

Registre-se, por fim, que o novo Código de Processo Civil suprimiu o exame de admissibilidade prévio que, na vigência do Código revogado, era exercido pelo juízo de origem no recurso de apelação (art. 1.010, § 3º, do CPC). Caso seja interposto recurso, intime-se para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias e, decorridos, remeta-se ao E. TJSP.

P.I.C.

Pacaembu, 12 de dezembro de 2022.